

U IME CRNE GORE

Posl. br. K.336/19/19

OSNOVNI SUD U KOTORU, kao nadležni prvostepeni krivični sud, po sudiji Momirki Tešić, uz učešće zapisničara Ana-Marije Petković, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog P.N., zbog krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika Crne Gore, koji se vodi po optužnom predlogu ODT Kotor Kt. broj 336/19 od 20.12.2019 godine, nakon održanog glavnog i javnog pretresa dana 4.6.2020 godine, u prisustvu državne tužiteljke iz ODT Kotor Lj. M., a u odsustvu uredno pozvanog okrivljenog P.N., koji je prethodno ispitan, a svoj izostanak je opravdao, a čije prisustvo nije nužno, shodno odredbi čl. 457. ZKP-a, istog dana donio je i javno objavio sledeću:

P R E S U D U

- Okrivljeni P.N., JMBG ., od oca S. i majke N., rođene K., rođen 11.09.1978 g. u T., stalno nastanjen u T., K. II/8, državljanin Crne Gore, vatrogasac, oženjen, otac dvoje maloljetne djece, sa završenom SSS, srednjeg imovnog stanja, ranije neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za neko drugo krivično djelo
- Kriv je
- Što je
- dana 22.05.2019.g., oko 23,00h, ispred kafe bara "Propela" u Tivtu, svjestan svog djela čije izvršenje je htio, učestvovao u tuči u kojoj su sa jedne strane bili P.N. i P.I.a sa druge B.G., na način što je nakon kraće verbalne rasprave sa osobljem lokala i bacanja čaša u njihovom pravcu, zajedno sa P. I. zadao više udaraca oštećenom Đ.B. u predjelu glave i tijela, nakon čega je B. G., u namjeri da zaštiti oštećenog, zadao nekoliko udaraca P. i P., kojom prilikom je oštećeni Đ.B.zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu potresa mozga, krvnog podliva u tjemenom i čeonom predjelu sa oguljotinama kože promjera 5x4cm, oguljotine kože u čeonom predjelu promjera 3x0,2cm, krvni podliv ispod lijevog oka, krvni podliv u predjelu desne strane vrata, tri oguljotine kože u predjelu lijeve podlaktice, promjera 0,4x0,3cm i nagnječenje nosa sa krvarenjem iz nosa

-čime je izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa sud okrivljenom na osnovu naprijed navedenih krivično-pravnih odredbi, te odredbi čl. 3,5,8,13,15,36,42,52,53. i 54. Krivičnog zakonika, te čl.368. i 374. Zakonika o krivičnom postupku izriče

USLOVNU OSUDU

Kojom mu utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno određuje da se kazna neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od jedne godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično

djelo.

Dužan je okrivljeni na ime sudskog paušala platiti iznos od 80,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 49,50 eura, u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude, na žiro račun br. 832-16-52, u korist budžeta CG, a dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 336/19/19.

O b r a z l o ž e n j e

ODT Kotor je aktom Kt.broj336/19 od 20.12.2019.godine stavilo na teret okrivljenom P.N.,izvršenje krivičnog djela učestvovanje u tuči iz čl.153 Krivičnog zakonika CG.

- Okrivljeni P.N. je u svojoj odbrani na zapisnik pred ODT Kotor dana 10.07.2019 godine, izjavio da se ne sjeća tačno datuma, ali misli da je bilo u maju, 2019 godine, oko 23,30 časova, kada je sa kolegama P. i L. došao u kafe bar "Propela". Stali su za šank i tada im je prišla konobarica koja je bila malo neljubazna, misli da je nijesu vrijeđali, a ne sjeća se da su bacali bilo kakve čaše u njenom pravcu, pa je nakon nje došao konobar i poručili su piće, ali se ne sjeća da li su to piće dobili. Na suprotnoj strani šanka je bila grupa od tri, četiri muška lica i prolazeći od šanka do toaleta, samo je osjetio udarac u predjelu poglavine od kojeg je pao na podlogu i od tog momenta se ne sjeća šta se dalje dešavalo, sve do dolaska policije koja ga je povela u stanicu ali je o tome naknadno saznao. Nije mogao da se izjasni da li se podigao sa tog poda ili eventualno zadavao udarce, niti se sjeća da li je nakon toga zadobio još udaraca. Zbog okolnosti koje je naveo, ne sjeća se da li je P. zadavao bilo kome udarac, niti je vidio da je isti zadobio bilo kakav udarac, a ne sjeća se ni da je neko lice osim njega ležalo na podlozi. Tom prilikom je zadobio tjelesne povrede, o čemu posjeduje medicinsku dokumentaciju. Ne sjeća se da su nakon dolaska konobarice, istu vrijeđali i gađali čašama, zna da je poslije nje došao konobar, ali njihovoj strani šanka nije prilazio vlasnik lokala i sa njima raspravljao u vezi konobarice.
- U dokaznom postupku koji je proveden u cilju utvrđenja činjeničnog stanja i krivice okrivljenog, sud je proveo sledeće dokaze: izvršio uvid u: Izveštaj lekara u HMP u Tivat br. protokola 2657 od 22.05.2019.godine na ime Đ. B.; Izveštaj lekara u HMP u Tivat br. protokola 2655 od 22.05.2019.godine na ime P.I.; Izveštaj lekara u HMP u Tivat br. protokola 2656 od 22.05.2019.godine na ime P.N.; Izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde za okrivljenog od 25.12.2019.godine; te pročitao nalaz i mišljenje vještaka medicinske struke, dr K.N. od 17.06.2019.godine; i pročitao iskaze: svjedoka oštećenog Đ.B. sa zapisnika pred ODT Kotor od 12.7.2019 godine; svjedoka R.B. sa zapisnika pred ODT Kotor od 11.7.2019 godine; svjedoka M.L. sa zapisnika pred ODT Kotor od 11.7.2019 godine i svjedoka L. S. sa zapisnika pred ODT Kotor od 12.7.2019 godine.

Medicinska dokumentacija i to: Izveštaj lekara u HMP u Tivat br. protokola 2657 od 22.05.2019.godine na ime Đ.B., Izveštaj lekara u HMP u Tivat br. protokola 2655 od 22.05.2019.godine na ime P. I. i Izveštaj lekara u HMP u Tivat br. protokola 2656 od 22.05.2019.godine na ime P.N., je bila predmet vještačenja po vještaku medicinske struke, pa je sud posebno neće obrazlagati.

Uvidom u Izvod iz registra kaznenih evidencija Ministarstva pravde za okrivljenog P.N. od 25.12.2019 godine, je utvrđeno da isti nije ranije osuđivan.

Na osnovu nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke, dr K.N. od 17.06.2019.godine, utvrđeno je da je kritične prilike P.N. zadobio sledeće tjelesne povrede i to: oguljotine kože u predjelu lijevog koljena sa otokom u predjelu lijevog koljena, povredu u vidu otoka u predjelu poglavine i nagnječenje prstiju desne šake. Navedene povrede koje je zadobio P.N. predstavljaju u vrijeme nanošenja, procijenjene kako

pojedinačno tako i u svom ukupnom djelovanju, laku tjelesnu opovredu. Oguljotina kože u predjelu lijevog koljena sa otokom u predjelu lijevog koljena nastala je najvjerovatnije usled pada P.N. i njegovog kontakta sa podlogom, mada se ne može sa potrebnom pouzdanošću isključiti mogućnost da je ista nanešena dejstvom aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u šta bi spadalo: noga i slično. Povreda u vidu otoka u predjelu poglavine nanešene dejstvom aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u šta bi spadalo: stisnuta pesnica, moga i slično. Nagnječenje prstiju desne šake nastalo je najvjerovatnije usled udara desnom šakom P.N. u tupo-tvrđi predmet, mada se ne može sa potrebnom pouzdanošću isključiti mogućnost da je isto nanešeno dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadao: noga i slično. Dalje je utvrđeno i da je P. I. je zadobio sledeće tjelesne povrede: krvni podliv u tjemenom predjelu sa otokom u tjemenom predjelu, krvni podliv u desnom jagodičnom predjelu promjera 4 x 3 cm, krvni podliv u čeonom predjelu promjera 4 x 3 cm i nagnječno - razderna rana u predjelu lijeve šake promjera 3 x 0,4 cm. Navedene povrede koje je zadobio P.I. predstavljaju u vrijeme nanošenja, procijenjene kako pojedinačno, tako i u svom ukupnom djelovanju, laku tjelesnu povredu. Krvni podliv u tjemenom predjelu sa otokom u tjemenom predjelu i nagnječno-razderna rana u predjelu lijeve šake nanošeni su višeskrtnim dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u šta bi spadalo: stolica i slično. Krvni podliv u čenom predjelu promjera 4x3 cm nanešen je dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u šta bi spadalo: stisnuta pesnica i slično. U konačnom je utvrđeno i da je Đ.B. kritične prilike zadobio sledeće tjelesne povrede: potres mozga, krvni podliv u tjemenom predjelu i u čeonom predjelu sa oguljotinom kože u tjemenom i u čeonom predjelu promjera 5x4 cm, oguljotine kože u čenom predjelu promjera 3x0,2 cm, krvni podliv u predjelu ispod lijevog oka, krvni podliv u predjelu desne strane vrata, tri oguljotine kože u predjelu lijeve podlaktice promjera 0,4x0,3 cm, nagnječenje nosa sa krvarenjem iz nosa. Vještak je naveo da navedene povrede koje je zadobio Đ.B. predstavljaju u vrijeme nanošenja skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu. Potres mozga predstavlja u vrijeme nanošenja, sam za sebe, pojedinačno procijenjen, tešku tjelesnu povredu i nanešen je dejstvom tupine aktivno - zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadalo: noga, stisnuta pesnica i slično. Krvni podliv u tjemenom predjelu i u čeonom predjelu sa oguljotinom kože u tjemenom i u čeonom predjelu promjera 5x4 cm, oguljotina kože u čeonom predjelu promjera 3x0,2 cm i krvni podliv u predjelu desne strane vrata predstavljaju u vrijeme nanošenja, sami za sebe, pojedinačno procijenjeni, laku tjelesnu povredu i nanešeni su dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadalo: noga i slično. Krvni podliv u predjelu ispod lijevog oka i nagnječenje nosa sa krvarenjem iz nosa predstavljaju u vrijeme nanošenja, same za sebe, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu i naneše su dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadalo: stisnuta pesnica i slično. Tri oguljotine kože u predjelu lijeve podlaktice promjera 0,4x0,3 cm predstavljaju u vrijeme nanošenja, same za sebe, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu i nastale su najvjerovatnije grebanjem (dejstvom noktinu) od strane druge osobe.

Svjedok oštećeni Đ.B. je izjavio da se ne sjeća tačno datuma ali zna da je bilo to negdje u maju, kada je oko 23,00 časa, bio u kafe baru "Propela". Sa njim u društvu su bili L. M. i B.G.. Stajali su za šankom i odjednom se čula nekakva rasprava, kada je L. pitao konobara u čemu je problem, međutim, mora da naglasi da je B. već bio izašao da kupi cigarete prije ove rasprave. U jednom trenutku je primijetio da jedno od ova dva lica, za koje je kasnije saznao da se preziva P., ide u njegovom pravcu, gdje su se raspravljali i gurali, ali ga isti nije udario, već je osjetio udarac odpozadi u predjelu glave i od tog udarca je pao na podlogu, pa je vjerovatno izgubio svijest jer se daljih dešavanja u lokalu ne sjeća. Sledeće čega se sjeća jeste da ga neko vuče ispred lokala na neku klupu, ne zna ko je to bio niti je ikoga tu vidio, mada kažu da je tu bila masa ljudi. Tu je pao ponovo u nesvijest, vjerovatno od udarca, ali se ne sjeća ko mu je te udarce zadavao, a kasnije su mu rekli da su mu P. i P.I. zadavali udarce dok je ležao na podlozi, i van i unutar lokala. Tom prilikom je zadobio povrede o čemu posjedujem medicinsku dokumentaciju, a u bolnici je boravio jedan dan. Nije vidio da je L. udario bilo koga ili da je njega neko udario. Ne sjeća se odnosno nije vidio da je bilo ko udarao P. i P., koje inače od ranije ne poznaje, a čija je imena naknadno saznao. B. je vidio tek ispred stanice policije. U društvu P.N. i P.I. je bila jedna starija muška osoba, ali se ne sjeća da je isti uopšte učestvovao u ovom događaju. Nije uspio zadati niti

jedan udarac P.niti bilo kome drugo. Nije se pridružio krivičnom gonjenju, niti postavio imovinsko pravni zahtjev.

Svjedok R.B.je izjavio da je kritične prilike bio u lokalu gdje radi kao šanker, sjeća se da je konobarica prišla šanku za koji su stajala tri muškarca čija imena ne zna, da bi se nakon par minua vratila i tražila od njega da joj pomogne, pa je prišao do šanka, kada su dvojica od ova tri lica, misli da su to bili P. i P. počeli da psuju konobaricu i bahato se ponašali, pa je u jednom trenutku neko od njih njega uhvatio za ruku, a on je uspio da je istrgne, i tada ga je menadžer L.pitao je li sve u redu, a on rekao da jeste da bi ponovo prišao kod njih kako bi im nasuo piće, a oni su i dalje psovali konobaricu, da bi kada je L. pitao u čemu je problem, P. krenuo u pravcu istog, govorio „sad ćeš da vidiš u čemu je problem“. Kada su prišli L. i Đ. ovaj krupniji momak za koga je saznao da se preziva P.je prvo smirivao P., a potom šakom udario Đ. u predjelu glave, od kojeg udarca je isti pao. Tad je nastala gužva, zna da je za šankom sa L. i Đ. bio i B., ali B. je izašao prije ovih dešavanja. Nije vidio da je P. zadao udarac L., ali zna da je P. bacao flaše i čaše u pravcu L.,a misli da ga je i pokušao udariti, dok L. nije zadao nijedan udarac ni P. ni P., a takođe ni Đ. nije uspio da zada nijedan udarac. Dok je Đ.ležao na podlozi, nije vidio da je istog neko udarao, a on je razdvajao P.od L., a ovo treće lice koje je bilo sa P. i P., nije vidio da je zadavalo bilo kome udarce, zapravo istog uopšte nije primijetio u toj gužvi. Ne zna ko je Đ. izveo iz lokala, a on je ostao u lokalu, a kada je kasnije izašao vidio je Đ. kako pognut stoji na pločniku, sa vidnim krvarenjem u predjelu lica, a P.i P. su stajala u njegovoj blizini, i on je iste spriječavao da priđu Đ. jer su imali namjeru da ga i dalje udaraju. Kasnije je kada je već došla policija primijetio B. kako ide u pravcu Đ., a ne zna ko je zadavao udarce P. i P.. Konobarica je nakon što su bacane čaše i flaše u njenom pravcu, pobjegla u magacin, i ona nije vidjela događaj. Za vrijeme dok je Đ.ležao na podlozi i u lokalu i van lokala, nije vidio da su istom P.i P.ili bilo ko drugi zadavali udarce, jer je bio u šanku i sa tog mjesta mu je bio zaklonjen vidik od ove grupe koja je pokušavala da razdvoji tuču.

Svjedok M.L. je naveo da je menadžer u kafe baru „Propele“ u Tivtu i kritične večeri je bio prisutan u lokalu, sjedio je za šankom sa Đ. i B.G., kada su u lokal ušli P.i P. koje poznaje, od ranije, pričao je sa Đ.i primijetio da se konobarica vratila do šanka i tražila od šankera da ih usluži, pa je B. prišao za njihov sto, a jedan od njih ga je uhvatio za ruku i za to vrijeme su oni psovali konobaricu, pa je pitao B. o čemu se radi i isti mu je rekao da je sve ok, i nije se obraćao P. i P.. Nakon toga P. prilazi njemu sa namjerom da ga udari i tu je došlo do guranja između njega i P., za koje vrijeme P. prilazi Đ. i šakom istog udara u predjelu glave od kojeg udarca Đ.pada na pod, i nastavlja da istog da udara pesnicama dok leži na podlozi. Tada P. uzima čaše i baca ih u pravcu konobarice i njega, ona je pobjegla u magacin, a on izveo Đ.ispred lokala koji je bio sav krvav. Tu su sjeli na jednu klupu i primijetio je kako su iz lokala izašli P. i P. gdje su ih neki ljudi pokušali zaustaviti međutim oni su se uputili u njihovom pravcu, i po dolasku je P.udario Đ. šakom u predjelu glave od kojeg udarca je isti ponovo pao, za koje vrijeme se P.gurao sa njim i udario ga stolicom u leđa, a on nije uspio da zada nijedan udarac ni P.ni P.. Za vrijeme dok je Đ. ležao na podlozi, nogama je istog udarao P., a zna da ga je jednom nogom udario i P., i Đ. je bio bez svijesti. Dok je izvodio Đ. iz lokala, pozvao je policiju i policija je upravo stigla u momentu kada je Đ.ležao bez svijesti van lokala. Ne zna kako se zvalo ovo lice koje je bilo sa P. i P., ali isti nije zadavao udarce nikome, već je pokušao da razdvoji, odnosno da smiri situaciju. B.je bio u lokalu, ali je pošao prije nego što je počela tuča, i više se nije vraćao, zapravo vidio je istog tek kada se sve završilo, i kada je došla policija da je stajao ispred lokala.Nije vidio da je iko od lica sa kojima je bio, udario P. ili P..U poslednjih dvadeset dana ne posjeduje video nadzor u lokalu, a kamere „Prve“ banke su vjerovatno zabilježile događaj ispred lokala.U ovu tuču se nije miješao ni B.R., a Đ.nije uspio nikoga da udari.Zna da mu je P. prijetio da će mu zapaliti lokal,dok ga je policija odvodila u stanicu.Konobarica je nakon što su bacali čaše u njenom pravcu,pobjegla u magacin,a on se nije javljao ljekaru radi ovog događaja.

Svjedok L.S. je izjavio da se ne sjeća tačno datuma, ali zna da je to bilo oko maja 2019 godine, kada je oko 21,30 časova, ušao u lokal "Propela", sa P.N. i P.I. i stali su za šank da popijemo piće. Potom je prišla konobarica koja je bila gruba, pa su P.i P. nešto negodovali, nakon čega je prišao šanker koji im je donio piće. Vidio je kako je P.šankera uhvatio za ruku, tražeći od njega da pošalje gazdu i u tom momentu je imao telefonski poziv pa je izašao iz lokala i taj razgovor je trajao desetak minuta, kada je u jednom momentu začuo neku galamu i ušao u lokal, gdje je na podu vidio P., P., misli oštećenog i još jedno lice čije ime ne zna. Uspio je da ih razdvoji, odnosno pojašnjava da su se ta lica međusobno tukla, odnosno P. i P. sa jedne strane, a ova dva lica sa druge strane, mada ne zna da li je jedno od ta dva lica možda bio taj menadžer jer ne poznaje nikoga od tih lica i uspio je da ih razdvoji, pa su ova dva lica izašla iz lokala a on je zadržavao P. i P., ali nije uspio, pa su i oni izašli ispred lokala. Bio je šokiran cijelom situacijom pa je i on izašao napolje iza P. i P., vidio je da su oni prišli momku koji je bio krvav i da su ga oba udarali u predjelu glave šakama i od tih udaraca je taj momak pao, a u tom momentu je primijetio da je neko od tih lica udario I. u predjelu glave, ne može da se sjeti da li je nekim sredstvom ili šakama i I. je pao od tog udarca, a vidio je da jedan momak u crvenoj majici šakom udara P. koji je od tog udarca pao u nesvijest i pritrčao je da istom pomognem. Ne zna ko je momak koji je bio u crvenoj majici, niti se sjeća da je istog prethodno vidio u lokalu, a misli da nije. Nije vidio da više nijedno lice zadaje udarce P.i P.. Dok je boravio u lokalu, nije vidio da su P.i P. bacali čaše u pravcu konobarice, a ne poznaje lice sa prezimenom B.. Nije zadao nijedan udarac nikome ali je zadobio udarac u predjelu lijevog koljena koje mu je kasnije oteklo, a ne zna od kojeg lica i nije se javljao ljekaru zbog te povrede. Žao mu je što se ovo sve izdešavalo, zapravo mu je žao što se nalazio na tom mjestu.

Cijeneći sve provedene dokaze pojedinačno i u uzajamnoj povezanosti shodno članu 370 stav 3 Zkp-a, a u odnosu na odbrane okrivljenog P.N., sud je utvrdio činjenično stanje bliže navedeno u izreci presude. Krivično pravno ocjenjujući ovako utvrđeno činjenično stanje sud je našao da je okrivljeni P.N. izvršio krivično djelo učestvovanje u tuči iz čl.153. Krivičnog zakonika CG.

Ovakvo činjenično stanje sud je utvrdio na osnovu pisano provedenih dokaza i to medicinske dokumentacije na ime svjedoka oštećenog Đ.B. i nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr K.N. od 17.6.2019 godine, a koje dokaze je sud prihvatio.

U konkretnom slučaju nesporno je da je svjedok oštećeni Đ.B. kritične prilike, zadobio tešku tjelesnu povredu u vidu potresa mozga, krvnog podliva u tjemenom i čeonom predjelu sa oguljotinama kože promjera 5x4cm, oguljotine kože u čeonom predjelu promjera 3x0,2cm, krvni podliv ispod lijevog oka, krvni podliv u predjelu desne strane vrata, tri oguljotine kože u predjelu lijeve podlaktice, promjera 0,4x0,3cm i nagnječenje nosa sa krvarenjem iz nosa, a što je utvrđeno na osnovu medicinske dokumentacije na njegovo ime i nalaza i mišljenja vještaka medicinske struke dr K.N. od 17.6.2019 godine, a koje dokaze je sud prihvatio.

Svjedok oštećeni Đ.B. je u svom iskazu u bitnom naveo da je kritične prilike bio u kafe baru "Propela", u društvu sa L.M. i B.G. i da su stajali za šankom i odjednom se čula nekakva rasprava, kada je L. pitao konobara u čemu je problem, a B. je već bio izašao da kupi cigarete prije ove rasprave. U jednom trenutku je primijetio da jedno od ova dva lica, za koje je kasnije saznao da se preziva P., ide u njegovom pravcu, gdje su se raspravljali i gurali, ali ga isti nije udario, već je osjetio udarac odpozadi u predjelu glave i od tog udarca je pao na podlogu, pa je vjerovatno izgubio svijest jer se daljih dešavanja u lokalu ne sjeća. Sledeće čega se sjeća jeste da ga neko vuče ispred lokala na neku klupu, ne zna ko je to bio niti je ikoga tu vidio, i da je tu pao ponovo u nesvijest, vjerovatno od udarca, ali se ne sjeća ko mu je te udarce zadavao, a kasnije su mu rekli da su mu P. i P. I. zadavali udarce dok je ležao na podlozi, i van i unutar lokala. Nije vidio da je L. udario bilo koga ili da je njega neko udario, a nije vidio ni da je bilo ko udarao P.i P., a čija je imena naknadno saznao, a B. je

vidio tek ispred stanice policije, te da je u društvu P.N. i P.I. bila jedna starija muška osoba, ali se ne sjeća da je isti uopšte učestvovao u ovom događaju. Tvrdio je da nije uspio zadati niti jedan udarac P. niti bilo kome drugo. Navodi iskaza svjedoka oštećenog Đ. B. su potkrijepljeni i medicinskom dokumentacijom na njegovo ime, kao i nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr K.N., na osnovu kojeg je utvrđeno da je isti kritične prilike zadobio povrede bliže pobrojane u izreci presude, a koje povrede predstavljaju u vrijeme nanošenja, skupno procijenjeno, tešku tjelesnu povredu, te da potres mozga predstavlja u vrijeme nanošenja, sam za sebe, pojedinačno procijenjen, tešku tjelesnu povredu, i nanesen dejstvom tupine aktivno - zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadalo: noga, stisnuta pesnica i slično, te da krvni podliv u tjemenom predjelu i u čeonom predjelu sa oguljotinom kože u tjemenom i u čeonom predjelu promjera 5x4 cm, oguljotina kože u čeonom predjelu promjera 3x0,2 cm i krvni podliv u predjelu desne strane vrata predstavljaju u vrijeme nanošenja, sami za sebe, pojedinačno procijenjeni, laku tjelesnu povredu i da su naneseni dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadalo: noga i slično, a da krvni podliv u predjelu ispod lijevog oka i nagnječenje nosa sa krvarenjem iz nosa predstavljaju u vrijeme nanošenja, sami za sebe, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu i naneše su dejstvom tupine aktivno zamahnutog mehaničkog orudja, u što bi spadalo: stisnuta pesnica i slično, dok tri oguljotine kože u predjelu lijeve podlaktice promjera 0,4 x 0,3 cm predstavljaju u vrijeme nanošenja, same za sebe, pojedinačno procijenjene, laku tjelesnu povredu i nastale su najvjerovatnije grebanjem (dejstvom noktinu) od strane druge osobe.

Okrivljeni P.N. je u svojoj odbrani negirao izvršenje predmetnog krivičnog djela, navodeći da se branio, odnosno u bitnom navodeći da je sa kolegama P.i L.došao u kafe bar "Propela" i da su stajali za šank i tada im je prišla konobarica koja je bila malo neljubazna, i da misli da je nijesu vrijeđali, a nije se sjećao da su bacali bilo kakve čaše u njenom pravcu, pa je nakon nje došao konobar i poručili su piće, ali se ne sjeća da li su to piće dobili. Na suprotnoj strani šanka je bila grupa od tri, četiri muška lica i prolazeći od šanka do toaleta, samo je osjetio udarac u predjelu poglavine od kojeg je pao na podlogu i od tog momenta se ne sjeća šta se dalje dešavalo, sve do dolaska policije koja ga je povelu u stanicu ali je o tome naknadno saznao. Nije mogao da se izjasni da li se podigao sa tog poda ili eventualno zadavao udarce, niti se sjeća da li je nakon toga zadobio još udaraca. Dalje je naveo da se zbog okolnosti koje je naveo, ne sjeća se da li je P. zadavao bilo kome udarac, niti je vidio da je isti zadobio bilo kakav udarac, a ne sjeća se ni da je neko lice osim njega ležalo na podlozi.

Sud je prihvatio navode odbrane okrivljenog P.N. u dijelu u kojem je naveo da je kritične večeri bio u društvu sa P. I. i L. S.u kafe baru " Propela", te da im je prvo prišla konobarica da ih usluži, a zatim konobar, što je potvrdio i svjedok L. S., a i ostali saslušani svjedoci. Međutim, sud nije prihvatio njegovu odbranu u dijelu u kojem je opisao dalje dešavanje kako u lokalima tako i van lokala. Ovo sa razloga što je njegova odbrana u dijelu u kojem opisuje dalja dešavanja u lokalima, opovrgnuta navodima iskaza svjedoka L.M. i R.B., a čije iskaze je sud prihvatio, s tim što je cijenio i razlike u njihovim iskazima, pa je mišljenja da iste nijesu od uticaja na drugačije presuđenje, niti na vjerodostojnost njihovih iskaza, već su posledica ličnog doživljaja ovog događaja u kojem je svjedok oštećeni Đ.B. zadobio tešku tjelesnu povredu, kao i položaju u kojem su se nalazili dok se događaj odigravao, i mogućnosti da vide sve što se dešava.

Tako je svjedok L. M. u bitnom naveo da je vidio da su u lokal ušli P. i P., i da je primijetio da se konobarica vratila do šanka i tražila od šankera da ih usluži, pa je B.prišao za njihov sto, a jedan od njih ga je uhvatio za ruku i za to vrijeme su oni psovali konobaricu, pa je pitao B. o čemu se radi i isti mu je rekao da je sve ok, i nije se obraćao P.i P.. Nakon toga P. prilazi njemu sa namjerom da ga udari i tu je došlo do guranja između njega i P., za koje vrijeme P. prilazi Đ.i šakom istog udara u predjelu glave od kojeg udarca Đ. pada na pod, i nastavlja da istog da udara pesnicama dok leži na podlozi. Tada P.uzima čaše i baca ih u pravcu konobarice i njega, ona je pobjegla u magacin, a on izveo Đ.ispred lokala koji je bio sav krvav i sjeli su na jednu klupu i primijetio je kako su iz lokala izašli P. i P. gdje su ih neki ljudi pokušali zaustaviti međutim oni su se uputili u njihovom

pravcu, i po dolasku je P. udario Đ. šakom u predjelu glave od kojeg udarca je isti ponovo pao, za koje vrijeme se P. gurao sa njim i udario ga stolicom u leđa, a on nije uspio da zada nijedan udarac ni P. ni P.. Za vrijeme dok je Đ. ležao na podlozi, nogama je istog udarao P., a zna da ga je jednom nogom udario i P., i Đ. je bio bez svijesti. Dok je izvodio Đ. iz lokala, pozvao je policiju i policija je upravo stigla u momentu kada je Đ. ležao bez svijesti van lokala. Ne zna kako se zvalo ovo lice koje je bilo sa P. i P., ali isti nije zadavao udarce nikome, već je pokušao da razdvoji, odnosno da smiri situaciju. B. je bio u lokalu, ali je pošao prije nego što je počela tuča, i više se nije vraćao, zapravo vidio je istog tek kada se sve završilo, i kada je došla policija da je stojao ispred lokala.

Svjedok B.R. je u bitnom naveo da je konobarica prišla šanku za koji su stajala tri muškarca, da bi se nakon par minua vratila i tražila od njega da joj pomogne, pa je prišao do šanka, kada su dvojica od ova tri lica, misli da su to bili P. i P. počeli da psuju konobaricu i bahato se ponašali, pa je u jednom trenutku neko od njih njega uhvatio za ruku, a on je uspio da je istrgne, i tada ga je menadžer L. pitao je li sve u redu, a on rekao da jeste da bi ponovo prišao kod njih kako bi im nasuo piće, a oni su i dalje psovali konobaricu, da bi kada je L. pitao u čemu je problem, P. krenuo u pravcu istog, govorio „sad ćeš da vidiš u čemu je problem“. Kada su prišli L. i Đ., P. je prvo smirivao P., a potom šakom udao Đ. u predjelu glave, od kojeg udarca je isti pao i tada je nastala gužva, zna da je za šankom sa L. i Đ. bio i B., ali B. je izašao prije ovih dešavanja. Nije vidio da je P. zadao udarac L., ali zna da je P. bacao flaše i čaše u pravcu L., dok L. nije zadao nijedan udarac ni P. ni P., a takođe ni Đ. nije uspio da zada nijedan udarac. Dok je Đ. ležao na podlozi, nije vidio da je istog neko udarao, a on je razdvajao P. od L., a ovo treće lice koje je bilo sa P. i P., nije vidio da je zadavalo bilo kome udarce, zapravo istog uopšte nije primijetio u toj gužvi. Ne zna ko je Đ. izveo iz lokala, a on je ostao u lokalu, a kada je kasnije izašao vidio je Đ. kako pognut stoji na pločniku, sa vidnim krvarenjem u predjelu lica, a P. i P. su stajala u njegovoj blizini, i on je iste spriječavao da priđu Đ. jer su imali namjeru da ga i dalje udaraju. Kasnije je kada je već došla policija primijetio B. kako ide u pravcu Đ., a ne zna ko je zadavao udarce P. i P.. Za vrijeme dok je Đ. ležao na podlozi i u lokalu i van lokala, nije vidio da su istom P. i P. ili bilo ko drugi zadavali udarce, jer je bio u šanku i sa tog mjesta mu je bio zaklonjen vidik od ove grupe koja je pokušavala da razdvoji tuču.

Čak je i svjedok L. S. naveo, a koji je bio kritične prilike u društvu sa okrivljenim i P. I. naveo da iako sam početak događaja koji se odigrao u kafe baru nije vidio, jer je izašao da razgovara na telefon, da je kada je u jednom momentu začuo neku galamu i ušao u lokal, na podu vidio P., P., misli oštećenog i još jedno lice čije ime ne zna, te da je uspio da ih razdvoji, jer su se ta lica međusobno tukla, odnosno P. i P. sa jedne strane, a ova dva lica sa druge strane, pa su ova dva lica izašla iz lokala a on je zadržavao P. i P., ali nije uspio, pa su i oni izašli ispred lokala, te da je i on izašao za njima, i vidio da su oni prišli momku koji je bio krvav i da su ga oba udarali u predjelu glave šakama i od tih udaraca je taj momak pao, i da je u tom momentu primijetio da je neko od tih lica udario Igora u predjelu glave, i I. je pao od tog udarca, a vidio je da jedan momak u crvenoj majici šakom udara P. koji je od tog udarca pao u nesvijest i pritrčao je da istom pomogne, a nije vidio da više nijedno lice zadaje udarce P. i P.

Dakle, imajući u vidu iskaze svjedoka L.M., B.R. i L.S., čije razlike u iskazima, po mišljenju suda nijesu od uticaja na drugačije presuđenje, niti na vjerodostojnost njihovih iskaza, već su posledica ličnog doživljaja ovog događaja u kojem je svjedok oštećeni Đ.B. zadobio tešku tjelesnu povredu, kao i položaju u kojem su se nalazili dok se događaj odigravao, i mogućnosti da vide sve što se dešava, neprihvatljivi su po mišljenju suda, odnosno opovrgnuti su navodi okrivljenog P.N. da se ostatak događaja od momenta od kada je u kafe baru prolazeći od šanka do toaleta, osjetio udarac u predjelu pogravnine od kojeg je pao na podlogu i od tog momenta se ne sjeća šta se dalje dešavalo, jer iz iskaza ova tri svjedoka proizilazi da je okrivljeni aktivno učestvovao u čitavoj tuči kako u kafe baru tako i van njega. Uostalom odbrana okrivljenog je opovrgnuta i

nalazom i mišljenjem vještaka medicinske struke dr K.N., u dijelu u kojem je vještak naveo koje povrede je kritične prilike okrivljeni zadobio, jer okrivljeni niti je zadobio potres mozga, niti neku tešku tjelesnu povredu u predjelu glave, koja bi po mišljenju suda mogla prouzrokovati nesjećanje ostatka događaja, već je zadobio povrede koje u vrijeme nanošenja, procijenjene kako pojedinačno tako i u svom ukupnom djelovanju, predstavljaju laku tjelesnu opovredu, zbog čega je njegove navode da se ne sjeća ostatka događaja od kada je zadobio udarac u predjelu poglavine od kojeg je pao na podlogu, smatrao usmjerenim na izbjegavanje krivice.

Iz svega navedenog, sud je utvrdio da je kritične prilike došlo do tuče u kojoj je svjedok oštećeni Đ.B. zadobio tešku tjelesnu povredu, pa obzirom da je okr. P. N. aktivno učestvovao u toj tuči u kojoj su sa jedne strane bili on i P.I., koji su zadali više udaraca oštećenom Đ.B. u predjelu glave i tijela, nakon čega je B.G., u namjeri da zaštiti oštećenog, zadao nekoliko udaraca P. i P., a kojom prilikom je svjedo oštećeni Đ.B. zadobio tešku tjelesnu povredu, bliže navedenu u izreci presude, to je u konkretnom slučaju svijest okrivljenog P.N. obuhvatala i svijest o mogućnosti nastupanja teške tjelesne povrede kod nekog od učesnika tuče, pa i kod oštećenog, pa je izvršenje ovog djela i htio.

Imajući u vidu sve naprijed navedeno, sud smatra da su se u radnjama okrivljenog P.N. bliže opisanim u izreci presude, ostvarili svi bitni elementi krivičnog djela učestvovanje u tuči iz člana 153 Krivičnog zakonika CG, pa ga je sud oglasio krivim za isto.

Prilikom odluke o vrsti i visini krivične sankcije koju okrivljenom treba izreći sud je pošao od toga da je za krivično djelo učestvovanje u tuči iz člana 153 KZ CG propisana kazna zatvora u trajanju od tri mjeseca do tri godine. U smislu člana 42 KZ CG, sud je na strani okrivljenog kao olakšavajuće okolnosti cijenio to što nije ranije osuđivan, te to što se oštećeni nije pridružio krivičnom gonjenju protiv ovog okrivljenog, dok otežavajućih okolnosti na strani okrivljenog nije bilo. Imajući naprijed navedeno u vidu, sud je okrivljenom izrekao uslovnu osudu, kojim mu je utvrdio kaznu zatvora u trajanju od 3 (tri) mjeseca i istovremeno odredio da se ista neće izvršiti ukoliko okrivljeni za vrijeme od 1 (jedne) godine od dana pravosnažnosti presude ne učini novo krivično djelo. Sud smatra da su se stekli uslovi za izricanje uslovne osuda, te da će se istom dovoljno uticati na okrivljenog da ubuduće ne čini ovakva i slična krivična djela, tj. da će se ostvariti ciljevi specijalne prevencije.

Na osnovu naprijed navedenih krivičnopravnih odredbi, te odredbi člana 3,5,8, 13,15,36,42,52,53 i 54 Kz-a i čl. 368 i 374 Zkp-a, sud je odlučio kao u izreci presude.

Sud je obavezao okrivljenog da na ime sudskog paušala uplati iznos od 80,00 eura, i na ime troškova krivičnog postupka iznos od 49,50 eura (koji troškovi se odnose na trećinu dijela troškova vještačenja po vještaku medicinske struke) u roku od mjesec dana od dana pravosnažnosti presude, na žiro račun br.832-16-52, u korist budžeta Crne Gore, a dokaz o uplati dostaviti ovom sudu s pozivom na broj K. 336/19/19.

Na naprijed navedenim razlozima, sud je zasnovao svoju odluku.

OSNOVNI SUD U KOTORU

Dana, 4.06.2020 godine

Zapisničarka, S U D I J A,

Ana-Marija Petković Momirka Tešić

PRAVNA POUKA: Protiv ove presude ima se pravo žalbe u roku od 8 dana od dana prijema iste, Višem sudu u Podgorici, a preko ovog suda.
